

1502392-76.2020.8.26.0634

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2176091/2020 - DEL.POL.TREMEMBE, 8223479 - DEL.POL.TREMEMBE, 1615/20/516 -
DEL.POL.TREMEMBE, 2176091 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETER DOMINGOS DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

2ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe-SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502392-76.2020.8.26.0634 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502392-76.2020.8.26.0634

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2176091/2020 - DEL.POL.TREMEMBE, 8223479 - DEL.POL.TREMEMBE, 1615/20/516 -
DEL.POL.TREMEMBE, 2176091 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETER DOMINGOS DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA GUIMARÃES ORNELLAS

Vistos.

PETER DOMINGOS DA COSTA, qualificado nos autos à fls. 08 e 146, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, visto que, no dia 24/05/2020, concorreu de qualquer forma para que pessoa, até então, não identificada, remetesse ao Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgard Magalhães Noronha, localizado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, quilômetro 138, Bairro Uma, nesta cidade e comarca, 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 21,31 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado (fl. 225), o réu apresentou Defesa Prévia (fls. 237/238). Recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fl. 239), na qual foram ouvidas duas testemunhas comuns, bem como interrogado o réu (fls. 277/278).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação ante a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Em alegações finais, a Defesa, por sua vez, reiterou os argumentos do Ministério Público, pugnando pela absolvição do réu ante a insuficiência probatória.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é IMPROCEDENTE.

Encerrada a instrução processual criminal, não restou devidamente comprovada a autoria do acusado, de modo que as provas produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são insuficientes para ensejar a aplicação de uma pena.

Vejamos a síntese da prova oral colhida:

A testemunha Thiago dos Reis, agente de segurança penitenciária, ouvido em juízo, disse que o Sedex recebido estava em nome do réu, abriram a caixa na frente do mesmo e ao revistarem os itens recebidos, foi identificado que alguns cigarros tinham maconha e outros não. Ao ser questionado, o réu disse que não tinha conhecimento sobre as drogas. Disse não se recordar acerca dos dados do remetente. Esclareceu que não haviam suspeitas de que réu estivesse comercializando drogas no local. Disse, ainda, que está respondendo a processo de tráfico de drogas.

A testemunha Luiz Augusto Aleixo, agente de segurança penitenciária, ouvido em juízo, disse que se recorda de uma ocorrência referente a apreensão de maconha na caixa de cigarros. Relatou que foi pego no Sedex uma porção de maconha no cigarro. Disse que presenciou a abertura dos cigarros e que não se recorda da versão apresentada pelo acusado na ocasião.

Interrogado sob o crivo do contraditório, o réu Peter Domingos da Costa não confessou os fatos narrados em exordial acusatória. Disse que chegou na colônia sem conhecer ninguém. Narrou que um indivíduo perguntou de onde ele era e se queria telefonar para a família ao que teria respondido positivamente, sendo que fez uma ligação para seus pais, tendo avisando que estava na colônia. Relatou que seu pai lhe mandou um Sedex com peças de higiene. Disse que na última vez em que recebeu um Sedex, Sr. Santiago abriu e identificou os cigarros com maconha, o que ele desconhecia, sendo que teria sido algemado e Sr. Aleixo teria sido acionado. Esclareceu que já foi usuário de drogas. Disse que trabalha de motoboy. Disse que se recorda do apelido dos indivíduos que pediram o endereço para mandar o Sedex, quais sejam "Bicudo" e "Capioto".

Pois bem.

Como visto, a prova estampada nos autos é insuficiente para a comprovação da autoria do acusado.

Pelos depoimentos dos agentes de segurança penitenciária, embora prestados em favor da coletividade e dotados de credibilidade, não foi possível vincular a remessa do entorpecente diretamente ao acusado, o qual informou ter fornecido seu endereço outra a pessoa, até então não identificada.

Certo é que não restou demonstrada a contribuição do acusado para que recebesse para si ou para outrem o entorpecente via Sedex.

Ademais, o exame grafotécnico (fl. 113) demonstrou que o pacote não foi enviado pelo genitor do réu.

Não obstante, acerca do crime imputado ao réu, não restaram devidamente comprovados, ante a falta de mais elementos caracterizadores da prática dos ilícitos. Nesse sentido é, ainda, o posicionamento do i. representante do Ministério Público.

Nestes termos, de rigor a absolvição do acusado, pelos crimes descritos na exordial acusatória, tendo em vista a fragilidade probatória e em observância ao princípio do in dubio pro reo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER PETER DOMINGOS DA COSTA, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III,

ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Expeça ofício comunicando o IIRGD para atualização de seus dados.
Tendo sido os réus defendidos por defensor dativo, fica suspensa a cobrança das custas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
Se o caso, expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo nomeado e atuante nos autos.
Certifique a existência de objetos apreendidos nos autos. Caso positivo, abra-se vista às partes.
Após, arquivem-se com as comunicações e anotações de praxe.
P. I.C.
Tremembe, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA